



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Salamanca

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2026, del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Salamanca, por la que se acuerda dar la toma de posesión definitiva de las nuevas fincas de reemplazo resultantes de la concentración parcelaria de la zona de Masueco de la Ribera (Salamanca). Expte.: SA-406.

Visto el Acuerdo de reordenación parcelaria de la zona de Masueco de la Ribera (Salamanca), y habiendo finalizado el amojonamiento de las fincas de reemplazo, conforme a lo previsto en el artículo 29.2 del Decreto 1/2018, de 11 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la Comunidad de Castilla y León del que son

I.– ANTECEDENTES DE HECHO

I.1.– Por Acuerdo 34/2018, de 24 de mayo, se declaró de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Masueco de la Ribera (Salamanca) siendo publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L.) n.º 101/2018, de 28 de mayo.

I.2.– El Acuerdo de reordenación parcelaria de la zona fue aprobado por Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de fecha 29 de septiembre de 2023, publicándose en el B.O.C. y L. el día 9 de octubre de 2023.

El plazo para la interposición de recursos de alzada contra dicho Acuerdo de reordenación, de conformidad con el artículo 28 del citado Decreto 1/2018, de 11 de enero, finalizó el día 9 de noviembre de 2023.

I.3.– Mediante Resolución de 30 de mayo de 2024 del Jefe de Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Salamanca, se acordó dar la toma de posesión provisional de las nuevas fincas de reemplazo resultantes de la concentración parcelaria de la zona de referencia, previo amojonamiento de las mismas, pendiente la resolución de los recursos de alzada interpuestos contra el Acuerdo de reordenación parcelaria.

II.– FUNDAMENTOS DE DERECHO

II.1.– Es competente para la resolución de este procedimiento el Jefe del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Salamanca, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.3 del Decreto 1/2018, de 11 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la Comunidad de Castilla y León.

II.2.– El citado artículo 29.2 del Decreto 1/2018, de 11 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la Comunidad de Castilla y León dispone que, publicado el Acuerdo de Reordenación Parcelaria en el Boletín Oficial de Castilla y León, se procederá a la toma de posesión provisional de las fincas de reemplazo, previamente amojonadas.

Por otra parte, el apartado tercero del mismo artículo establece que, resueltos todos los recursos de alzada interpuestos contra el Acuerdo de reordenación parcelaria, se aprobará la toma de posesión definitiva de las fincas de reemplazo.

II.3.– Por lo tanto, habiéndose efectuado la toma de posesión provisional mediante la antedicha Resolución de 30 de mayo de 2024, y resueltos todos los recursos de alzada interpuestos contra el Acuerdo de reordenación parcelaria mediante Resoluciones de la Viceconsejería de Política Agraria Comunitaria y Medio Rural de fechas 26 de marzo y 15 y 20 de julio de 2026, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, procede dar la toma de posesión definitiva de las fincas de reemplazo.

VISTA la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León y el Decreto 1/2018, de 11 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la Comunidad de Castilla y León, el Jefe del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Salamanca

RESUELVE

1º.– Dar la toma de posesión definitiva de las nuevas fincas de reemplazo resultantes de la concentración parcelaria de la zona de Masueco de la Ribera (Salamanca) a partir del día siguiente en que esta Resolución se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León, bajo las siguientes condiciones:

En los supuestos de fincas afectadas por la resolución de los recursos de alzada al Acuerdo de Reordenación parcelaria, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Los propietarios y cultivadores respetarán la superficie que haya de ocupar la nueva red de caminos de la zona, reflejada en el Acuerdo de reordenación parcelaria, quedando totalmente prohibido sembrar o realizar labores en dicha superficie.
- Las fincas cuyos cultivos no se hayan recolectado en la fecha de publicación de la presente resolución, serán cultivadas por los nuevos propietarios a partir del momento en que haya sido retirada la cosecha pendiente por los antiguos propietarios.

2º.– La toma de posesión de las fincas de reemplazo implica que los participantes de la concentración parcelaria gozarán de los medios de defensa establecidos en las leyes.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las infracciones a que dé lugar el incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente Resolución estarán sujetas al régimen sancionador regulado en el Capítulo III del Libro Quinto de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León.



Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Salamanca, 7 de agosto de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,
(Orden EYH1255/2019, de 5 de diciembre)*

El Secretario Técnico,
Fdo.: LUIS DIEGO IBÁÑEZ